

重庆高速公路集团有限公司文件

渝高速发〔2021〕251号

重庆高速公路集团有限公司 关于修订印发《法律事务管理办法》的通知

集团总部各部门、中心、分公司，全资及控股子公司：

集团对《法律事务管理办法》进行了修订，经集团2021年第17次党委会前置研究、集团2021年第6次总经理办公会审议、集团七届董事会57次会议决策通过，现予以下发，请遵照执行。原《法律事务管理办法》（渝高速文〔2016〕35号）废止。

特此通知

重庆高速公路集团有限公司



2021 年 8 月 5 日

重庆高速公路集团有限公司 法律事务管理办法

第一条 为建立健全集团法律风险防范机制，规范法律事务管理，维护合法权益，促进依法决策和经营管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》、重庆市国资委相关规定，结合集团实际，制定本办法。

第二条 法律事务指企业决策、经营、管理中涉及的法律纠纷（诉讼或仲裁）案件处置、法律审核及专项法律意见书出具、法律咨询及宣传培训等事务。

第三条 本办法适用于集团。集团所属分公司、全资和控股子公司（以下简称子分公司）可参考本办法，结合自身实际完善相应管理制度。

第四条 法律事务管理按照风险控制与效益效率平衡、权力与责任对等原则界定职责权限，实行分级分类管理，坚持以下原则：

- （一）依法治企、依法维权、防范风险；
- （二）独立工作、不受干扰；
- （三）早期介入、预防风险与事后救济相结合；

（四）专项法律事务处置与融于企业经营管理相结合；

（五）统筹管理、分级负责、协调配合。

第五条 集团总法律顾问根据《总法律顾问管理办法》（渝高速发〔2021〕10号）等制度，履行法律事务管理工作职责，执行联审联签。

第六条 集团风控法务部是负责集团法律事务的职能部门，统筹集团法律事务，指导和监督子分公司法律事务管理。

第七条 集团风控法务部主要履行以下职责：

（一）统筹集团法律事务管理；

（二）起草、参与起草或审核集团重要规章制度、经济合同、常用业务合同示范文本；

（三）统筹、办理集团法律纠纷案件；

（四）审查集团涉及法律问题和法律风险的“三重一大”决策事项；

（五）提供与集团决策和经营管理活动有关的法律咨询；

（六）统筹集团常年法律顾问及专项法律服务中介机构聘请、使用安排和管理评价；

（七）组织集团普法宣传和法治培训；

（八）指导、监督子分公司法律事务管理；

（九）办理集团领导交办的其他法律事务。

第八条 集团有关部门是法律事务协办部门，加强与风控法务部协作配合，做好本部门本系统法律风险防范，配合涉法涉诉

事项处置，准确及时提供所需文件资料、业务信息以及非法律专业技术支持等。

第九条 法律纠纷案件或非诉法律审核事项原则上由事项所在公司独立完成。

集团上报市国资委的重大事项，涉及法律风险或法律问题的须出具书面法律意见的，经集团风控法务部审核、集团总法律顾问签署法律审核意见后上报。

子分公司按“三重一大”、授权管理等规定上报集团的重大决策事项，涉及法律风险或法律问题的，应附经子分公司法律事务部门审核、总法律顾问（或分管领导）签署的法律审核意见。

第十条 子分公司上报或请求集团提供法律协助事项，需中介机构提供专项服务的，由子分公司承担服务费用。

第十一条 集团风控法务部设专职法律事务岗位，岗位人员应当具有法律专业背景、企业法律顾问资格、法律职业（律师）资格，或具有法律事务工作经验，能独立开展工作。

第十二条 基于政策法规要求、内部法律专业力量不足、事项法律专业要求高等因素，可聘请外部法律服务机构完成诉讼或非诉讼工作。选聘应坚持公正、择优和兼顾成本效益，筛选信誉可靠、专业能力强、匹配度高的服务团队。

集团各部门认为经营管理事项需开展专项法律服务的，向风控法务部提出需求及事项背景资料，风控法务部对服务采购的必要性、费用限价等提出意见后按程序办理。如相关部门对风控法

务部意见有异议的，可报请集团总法律顾问裁决。

风控法务部牵头负责对外聘法律服务机构（团队）聘请、工作评价、考核和监督。发现外聘团队在服务中出现违法违规、法律文件无效或工作严重失误可能给集团造成较大损失或不良影响时报告集团总法律顾问。

第十三条 建立健全法律纠纷案件管理工作机制和管理办法，提高诉讼工作质量与效益，维护企业合法权益。

集团风控法务部协同业务、管理部门开展经济合同案件治理工作，加强诉讼经验成果运用，强化风险源头预防和管控把关，促进集团风险防控水平提升。

第十四条 健全法律审核及法律意见书管理制度，明确工作职责、工作流程，规范企业经济合同、规章制度、重大决策和法律文件（签署或对外出具的承诺、担保、声明、纪要等具有法律效力、可能引起法律责任的书面文件）的送审、审核以及专项法律意见书管理，服务集团经营发展。

第十五条 安排专项经费预算，开展普法宣传和法治培训工
作，营造良好法治环境，不断提升员工法治素养。

第十六条 加强法律专业人才培养建设，支持和鼓励集团员工获取法律职业资格，推行公司律师制度。

第十七条 有关人员未执行有关法律事务管理规定或存在不当行为的，可进行提醒、通报批评或者警告，严重失职失责导致集团财产、声誉等遭受重大损失或不良影响的，按照相关规定对

相关责任人、责任部门、责任单位等进行责任追究。

第十八条 对在集团法律纠纷案件处理、风险防控等法务工作作出较大贡献的人员，可予以表彰和奖励。

第十九条 专项法律服务事项是指需要外部律师事务所、法学教研机构等委派专业人员开展大量工作、持续分析论证或全程跟进服务的重大项目、维权止损事件、案件代理等事项。

第二十条 本办法由集团风控法务部负责解释。

第二十一条 本办法自 2021 年 8 月 1 日起生效，《法律事务管理办法》（渝高速文〔2016〕35 号）废止。

